

통 보

일련번호 16지원분야 - 10

제 목 기록물 관리, 구축 및 유지보수 업무 부적정

소관부서 ○○본부 ○○○○처

관계부서 ○○○○처 ○○팀

내 용

「문서규정」 제5조(문서의 종류), 제46조(문서의 보존기간)에 따라 문서는 영구, 준영구, 30년, 10년, 5년, 3년 및 1년의 7종으로 구분하며, 동 규정 제48조(문서의 보존) 및 「기록관 운영규정」에 따라 기록물의 효율적 관리를 위하여 기록관을 설치하여야 한다.

○○○○처 ○○팀은 우리 공사 기록물의 안전한 보존관리를 위하여 기록관(문서고)을 설치하고 운영·관리하고 있다.

1. 기록물 이관, 폐기 등 기록물 관리업무에 관한 사항

「공공기록물 관리에 관한 법률」 제19조(기록물의 관리 등), 동 법 시행령 제32조(기록물의 이관) 및 「기록관 운영규정」 제10조(기록물의 이관)에 따라 기록물의 이관은 매년도 1사분기에 일괄적으로 1회 시행함을 원칙으로 하며, 기록관(문서고)으로 이관할 때 이관대상 기록물을 검수하고 이관목록 및 인계인수서를 작성하고 관리하여야 한다.

또한 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제27조(기록물의 폐기), 동 법 시행령 제43조(기록관 및 특수기록관의 소관 기록물 평가 및 폐기), 동 법 시행규칙 제35조(기록물 평가심 의서) 및 「기록관 운영규정」 제12조(기록물의 폐기)에 따라 기록물의 폐기 시에는 생산부서의 의견조회, 기록물관리 전문요원의 심사 및 기록물평가심의회 심의를 통하여 폐기목록을 포함한 기록물평가심의를 작성하여야 한다.

따라서 ○○○○처 ○○팀은 이관되는 기록물을 검수하고 이관목록과 인계인수서를 작성하여 기록물을 이관받아야 하며, 보관 기록물에 대하여 적정 절차를 거쳐 폐기목록을 작성하고 기록물을 폐기하여야 한다.

그러나 ○○○○처 ○○팀은 기록관(문서고)으로 이관하는 기록물에 대하여 이관기록물을 검수 및 이관목록과 인계인수서를 작성하지 않고 단순 수령하여 보관하였고, 생산부서에서 이관목록을 제출하는 일부 경우에도 인계인수 기록물의 대조 확인, 보존기한 확인 등 내용 검토없이 단순 수령만 하였다.

그 결과, 생산된 기록물에 대한 기록관(문서고) 이관 여부, 이관기록물의 기록관(문서고) 내 보관 여부 및 분실/훼손 여부를 확인할 수 없게 되었다.

한편 ○○○○처 ○○팀은 2014.10.15. 본사 사옥의 대구 이전과 관련하여 보존기간 경과 기록물의 안전 파쇄와 이관된 기록물의 이송 및 정리를 위하여 “기록물 현장 파쇄 및 미등록 기록물 이송 용역”을 (주)○○○○○(소재지: 서울시 서초구, 대표자: ○○○)과 용역 계약을 체결하였다.

그러나 ○○○○처 ○○팀은 2014년 기록물을 폐기하며 생산부서 의견 조회, 기록물평가심의회 심의 등 폐기 절차없이 기록물 폐기 목록을 작성하지 않고 30톤의 기록물을 폐기하였다.

그 결과, 기록물의 기록관(문서고) 보관 또는 폐기 여부를 확인할 수 없게 되었으며, 중요기록물이 폐기되었을 개연성이 존재함에도 이에 대한 확인이 불가능하게 되었다.

2. 중요기록물 데이터베이스 구축업무에 관한 사항

「공공기록물 관리에 관한 법률」 제6조(기록물의 전자적 생산·관리), 제21조(중요기록물의 이중보존) 및 동 법 시행령 제47조(영구기록물관리기관 보존 기록물 중 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물의 전자적 관리)에 따라 영구보존으로 분류된 기록물 중 중요한 기록물은 복제본을 제작하거나 보존매체에 수록하는 방법으로 이중보존하여

야 한다.

또한 국가기록원의 「기록물 DB 구축 작업 가이드라인」(2008.12.23. 제정)에 따라 이 중보존을 위한 중요기록물 데이터베이스 구축 작업은 DB구축 시행 이전에 사전 조사 정리를 통하여 작업대상 기록물을 선정하여야 한다.

○○○○처 ○○팀은 보존기간 준영구 이상의 기록물을 중요기록물로 구분하고, 중요기록물의 이중보존을 위하여 2010년도부터 아래 표1과 같이 지속적으로 중요기록물 DB구축을 시행하였다.

[표1. 중요기록물 DB구축 현황]

연도	계약방법	계약상대자	계약금액(VAT포함)	준공검사 DB구축량
2010 (1차 구축)	제한경쟁	㈜○○○○	144,980천 원	381,283면
2011 (2차 구축)	제한경쟁	㈜○○○○	168,330천 원	407,079면
2012 (3차 구축)	제한경쟁	㈜○○○○	245,517천 원	607,020면
2013 (4차 구축)	수의계약	㈜○○○○○, ㈜△△△△△	881,408천 원	2,249,248면
2014 (5차 구축)	제한경쟁	㈜△△△△△	1,080,000천 원	2,416,370면
2015 (6차 구축)	수의계약	㈜△△△△△	998,250천 원	2,097,216면
합계			3,527,968천 원	8,158,216면

그러나 ○○○○처 ○○팀은 2013~2015년 중요기록물 DB구축을 시행하며 구축 대상 기록물의 사전 선정 없이 배정예산을 한도로 구축물량을 역산하여 중요기록물 DB구축 용역을 계획하였으며, 중요기록물 여부를 생산부서에 검토·확인하지 않고 임의로 책정하여 DB구축을 진행하였다.

이에 따라, 중요기록물 DB구축 사업의 규모와 금액이 2013년부터 대폭 증가하였으며, 2013~2015년 구축 기록물에 대한 보존기간을 검증한 결과 아래 표2와 같이 2016.09.02. 현재 최소 ○○% 이상의 기록물이 보존기간 준영구 미만으로 불필요한 DB구축을 과도하게 시행하였다.

[표 2. 2013~2015년 중요기록물 DB 검증]

(2016.09.02. 현재)

구 분		2013년 (4차 구축)	2014년 (5차 구축)	2015년 (6차 구축)	합 계
기록물관리시스템 DB 등록 물량		2,246,358면	2,420,532면	2,098,803면	6,765,693면
준 공 금 액		881,408,000원	1,080,000,000원	998,250,000원	2,959,658,000원
DB등록 기록물 검증	준영구 이상	1,664,120면 (74.1%)	1,608,721면 (66.5%)	1,031,621면 (49.2%)	4,304,462면 (63.6%)
	준영구 미만	349,857면 (15.6%)	714,520면 (29.5%)	999,082면 (47.6%)	2,063,459면 (30.5%)
	미확정	232,381면 (10.3%)	97,291면 (4%)	68,100면 (3.2%)	397,772면 (5.9%)
소요 예산 재산정	준영구 이상	○○,○○,○○원	○○,○○,○○원	○○,○○,○○원	○○,○○,○○원
	준영구 미만	○○,○○,○○원	○○,○○,○○원	○○,○○,○○원	○○,○○,○○원
	미확정	○○,○○,○○원	○○,○○,○○원	○○,○○,○○원	○○,○○,○○원

또한 ○○○○처 ○○팀은 2013~2015년 중요기록물 DB구축 용역 사업에서 최종성과물인 기록물관리시스템 DB가 준공검사 물량과는 다르게 아래 표3과 같이 등록되어 있음에도, 이를 확인하지 않고 계약상대자의 준공검사요청 물량과 동일하게 또는 많은 물량으로 준공검사를 하는 등 중요기록물 DB구축 용역 사업 준공검사를 부적정하게 하였다.

[표 3. 2013~2015년 중요기록물 DB구축 사업 현황]

구 분	2013년 (4차 구축)	2014년 (5차 구축)	2015년 (6차 구축)	비 고
계약기간	2013.02.26.~11.30.	2014.01.20.~09.17.	2015.06.15.~2016.02.12.	
준공일	2013.11.27.	2014.09.03.	2015.12.24.	
<사업계획> 과업지시물량	2,200,000면	2,400,000면	2,063,600면	
<준공검사요청> 구축물량	2,245,241면 (102%)	2,416,370면 (100.6%)	2,097,216면 (101.6%)	
<준공검사> 준공구축량	2,249,248면 (102.2%)	2,416,370면 (100.6%)	2,097,216면 (101.6%)	
<기록물관리시스템> DB등록물량	2,246,358면 (102.1%)	2,420,532면 (100.8%)	1,853,286면 (89.8%)	'15~16년 합계 2,098,803면 (101.7%)
			('16.1월) 245,517면	

3. 기록물관리시스템 운영 및 유지보수 업무에 관한 사항

「기록관 운영기준」 제22조(기록물관리시스템의 점검 및 유지보수)에 따라 기록물관리시스템이 효율적으로 운영될 수 있도록 시스템 및 관련 장비에 대하여 정기점검을 실시하여야 하며, 이에 대한 유지보수가 전문성을 필요로 할 경우 전문업체와 계약을 체결하여 유지·보수하여야 한다.

또한 「계약업무관리지침」 제52조(계약방법 등에 관한 사전실무협의 추진) 및 자체계약팀-1422(2008.05.29.)“부서별 계약업무 관리방안 시행알림”에 따라 계약시행 품의 이전에 발주부서는 계약부서와 사전 협의하여야 하고 추정가격 2천만 원 이상은 계약부서로 발주를 의뢰하여야 한다.

그리고 「계약업무관리지침」 제64조(기성고 및 준공검사)에 따라 주관부서(발주부서)는 계약상대자가 제출하는 기성고 또는 준공검사 요청에 따라 검사완료한 후 기성검사보고서 또는 준공검사보고서를 첨부하여 대가지급을 의뢰하여야 한다.

○○○○처 ○○팀은 국가기록원에서 배포한 표준기록관리시스템 소프트웨어를 이용하여 2011.11.30. 우리 공사의 기록물관리시스템을 구축하였으며, 기록물의 안전한 보존 및 관리를 위하여 2014년도부터 아래 표4와 같이 월1회 정기점검을 주요과업으로 기록물관리시스템 유지보수 계약을 체결하였다.

[표4. 기록물관리시스템 유지보수 계약 현황]

구 분	2014년	2015년	2016년	비 고
계약기간	2014.04.16.~12.31. (8.5개월)	2015.06.01.~12.31. (7개월)	2016.06.01.~07.31. (2개월)	
계약금액	11,522,500원	29,568,000원	21,780,000원	VAT포함
계약상대자	㈜○○○○	㈜○○○○○	㈜○○○○○	
계약방법	수의계약	수의계약	수의계약	
수의사유	추정가 2천만 원 미만	기록물 DB구축업체로 시스템이해/유지보수에 유리	소프트웨어 사업자 신고 및 관련기술 보유업체	
예산산정	견적가 (○○○○,○○○○○)	견적가 (○○○○○,○○○○○,○○○)	견적가 (○○○○○,○○○○○,○○○)	
계약추진	○○팀 자체계약	○○팀 자체계약	○○팀 자체계약	

1) 기록물관리시스템 유지보수 계약 추진 부적정

기록물관리시스템의 유지보수는 시스템의 원활하고 안정적인 운영과 장애 등의 만약의 상황에 대비하기 위하여 1년 365일 시행함이 일반적이다.

그러나 ○○○○처 ○○팀은 2014~2016년 각 연도별로 비연속적이며 다른 사업기간으로 불합리하게 유지보수를 시행하였으며, 유지보수에 특정사업자의 고유기술을 필요하지 않음에도 계약부서(자재계약팀)를 통하지 않고 자체적으로 수의계약을 하기 위하여 유지보수의 사업기간 및 금액을 축소하여 부적정하게 계약을 추진하였다.

2) 기록물관리시스템 유지보수 사업대가 과다설계

공사 기록물관리시스템은 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제20조(전자기록물의 관리)에 따라 국가기록원에서 개발·보급하는 표준기록관리시스템을 이용하여 구축한 시스템이며, 국가기록원은 2014년 및 2015년 2차례에 걸쳐 자체 유지관리 절차, 대상범위, 비용산정 기준 및 방법을 문서로 알려주었다.

그러나 ○○○○처 ○○팀은 2014년부터 3년간 기록물관리시스템 유지보수 사업계획(2014.04.10., 2015.05.27., 2016.06.01.)에서 국가기록원 가이드를 적용하지 않고 견적서로 소요예산을 산정 및 계약하여 아래 표5와 같이 총 ○○,○○○천 원(VAT 포함)을 과다설계 하였다.

[표 5. 기록물관리시스템 유지보수 사업대가 산정 비교]

구 분	2014년	2015년	2016년	비 고
계약기간	2014.04.16.~12.31.	2015.06.01.~12.31.	2016.06.01.~07.31.	
<사업계획> 소요예산	11,522,500원	29,568,000원	21,780,000원	VAT포함
계약금액	11,522,500원	29,568,000원	21,780,000원	VAT포함
<국가기록원 가이드 적용> 소요예산	○,○○○,○○○원	○○,○○○,○○○원	○,○○○,○○○원	
차 이	○,○○○,○○○원	○○,○○○,○○○원	○○,○○○,○○○원	
합 계 : ○○,○○○,○○○원				

3) 기록물관리시스템 유지보수 사업 추진 부적정

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조(견적에 의한 가격결정 등)에 따라 수의계약을 체결하고자 할 때에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다.

그러나 ○○○○처 ○○팀은 2015년 기록물관리시스템 유지보수를 추진하며 DB구축업체인 (주)○○○○○이 사업의지를 보이자 수주가 가능하도록 일괄 견적을 제출받아 (주)○○○○○과 수의계약을 하였으며, 2016년 유지보수 계약 또한 (주)○○○○○로부터 일괄하여 견적을 제출받아 (주)△△△△△와 수의 계약하며 계약상대자인 (주)△△△△△와는 한번도 접촉없이 (주)○○○○○이 계약 체결 전과정을 대행토록 하였다.

그리고 ○○○○처 ○○팀은 RFID¹⁾ 기록물관리 체계를 도입 추진하며 (주)○○○○○에게만 전적으로 의지하여 관련 하드웨어 없이 소프트웨어만으로는 구축 불가능한 불완전한 RFID 기능 확장을 계획하고 2016년 유지보수 계약에 포함하였으나, 감사기간 중 문제가 되자 2016.07.20. 당사자간 합의로 계약을 해제하였다.

이와 같이, ○○○○처 ○○팀은 특정업체에게 계약 편의를 제공하는 등 기록물관리시스템 유지보수 사업을 부적정하게 추진하였다.

4) 기록물관리시스템 유지보수 시행 및 대금지급 부적

○○○○처 ○○팀은 기록물관리시스템의 유지보수를 위하여 2014.04.16. (주)○○○○○(소재지: 서울시 금천구, 대표자: ○○○)과 2014년 “표준기록관리시스템 S/W 유지보수” 용역, 2015.06.01. (주)○○○○○(소재지: 서울시 서초구, 대표자: ○○○)과 2015년 “표준기록관리시스템 S/W 유지보수” 용역 계약을 체결하였다.

1) RFID (Radio Frequency IDentification) : 무선인식이라고도 하며, 극소형칩에 정보를 저장하고 안테나와 관련 장비를 달아 무선으로 데이터를 송신하여 비접촉으로 정보를 읽어내는 기술

이에 따라, 유지보수 계약상대자는 계약서에 첨부된 과업지시서 및 용역비 산출내역서(2014년), 과업이행요청서 및 용역비 산출내역서(2015년)에 명시된 매월 1회 이상 시스템 예방정비 및 정기점검을 시행하여야 하며, 각 연도별 계약상대자는 정기적으로 시스템을 점검하고 결과보고서를 제출한 것으로 되어 있다.

그러나 확인 결과 ○○○○처 ○○팀은 2014년 유지보수 계약에서 시스템에 특별한 문제가 없다는 사유로 계약상대자에게 정기점검을 하지 말라고 부적정하게 요구하고, 마치 계약상대자가 점검한 것처럼 허위의 점검결과보고서를 작성하는 등 유지보수 계약을 부적정하게 관리 감독하였으며, 기성검사 및 준공검사를 시행하지 않고 매월 유지보수 대가를 지급하였다.

그 결과, ○○○○처 ○○팀은 2014년 유지보수 용역 계약상대자인 (주)○○○○이 주요 유지보수 과업인 정기점검을 실시하지 않는 등 계약을 부적정하게 관리하고 ○, ○○○천 원(VAT 포함)의 대가를 부당하게 지급하였다.

또한 ○○○○처 ○○팀은 2015년 유지보수 계약의 계약상대자가 정기점검을 계속적으로 누락함에도 사유를 문의하거나 점검을 요구하지 않고 미시행을 묵인하였으며, 마치 계약상대자가 점검을 수행한 것처럼 허위의 점검결과보고서를 작성하였으며 하도급 계약이 없음에도 타사 직원의 점검 수행을 허용하고 계약상대자가 점검한 것으로 부당하게 확인하는 등 부적정하게 관리 감독하였으며, 기성검사 및 준공검사를 시행하지 않고 허위 점검결과보고서를 근거로 매월 유지보수 대가를 지급하였다.

그 결과, ○○○○처 ○○팀은 2015년 유지보수 용역 계약상대자인 (주)○○○○이 정기점검을 실시하지 않는 등 계약을 부적정하게 관리하고 ○○,○○○천 원(VAT 포함)의 대가를 부당하게 지급하였다.

5) 기록물관리시스템 운영 미흡

○○○○처 ○○팀은 공사 기록물의 안전한 보존관리를 위하여 2011.11.30. 기록물관리시스템(297백만 원, VAT 포함)을 구축하고, 2015년까지 6차에 걸쳐 중요기록물

DB구축(3,528백만 원, VAT 포함)을 시행하였다.

그러나 현재까지 기록물관리시스템의 접속을 관리자 1인으로 제한하여 기록 정보 열람을 위한 공사 임직원의 기록물관리시스템 접근을 불가능하게 운영함에 따라 대량의 구축 비용이 투입된 기록물관리시스템의 활용이 월 평균 ○○회로 저조한 실정이다.

또한 중요기록물이 아닌 기록물을 DB구축에 포함하여 시행함에 따라 불필요한 저장공간 낭비와 스토리지 포화가 발생하여, “2016년 기록물관리 기본계획”(2016.03.30.)으로 기록물관리시스템 스토리지 증설을 계획하는 등 ○○○○처 ○○팀은 기록물관리시스템의 운영 관리를 미흡하게 하였다.

4. 기록물 이송 및 파쇄 업무에 관한 사항

○○○○처 ○○팀은 2014.10.15. (주)○○○○○(소재지: 서울시 서초구, 대표자: ○○○)과 “기록물 현장 파쇄 및 미등록 기록물 이송 용역”을 수의 계약하여, 본사 사옥의 대구 이전과 관련하여 기록물의 이송 및 파쇄를 시행하였다.

「공공기록물 관리에 관한 법률」 제27조(기록물의 폐기) 및 「기록관 운영규정」 제12조(기록물의 폐기)에 따라 기록물의 폐기는 소각, 파쇄, 용해 등의 방식으로 폐기하여야 하며, 기록물이 유출되지 않도록 종료될 때까지 폐기의 전 과정을 관계 직원이 입회·감독하여야 한다.

또한 국가기록원은 2011년 「지방이전 정부기관 기록물관리 지침」을 통하여 지방이전 대상기관이 보유하고 있는 기록물의 무단폐기·훼손을 방지하고 안전한 이송관리 방법과 절차 및 이전비용 산출 방법을 제공하였다.

따라서 기존 분당사옥 보유 기록물의 대구사옥 이전 비용은 국가기록원의 지침에 따라 산정하여야 하며, 기록물 이송 및 파쇄 물량이 확정되지 않았으므로 실적에 따라 정산함이 타당하다.

그러나 ○○○○처 ○○팀은 (주)○○○○○로부터 타사의 견적까지 일괄하여 제출 받아 견적가로 소요예산을 산정하였으며, 이송 및 파쇄 물량을 산정하지 못하였 음에도 특정 1개사의 어림짐작에 의한 견적만으로 정산없이 확정금액으로 계획하 고 수의 계약하였다.

그 결과, ○○○○처 ○○팀은 사업계획 대비 실 이송물량(계약대비 63%)이 차 이가 남에도 전체 전체 계약금액을 지급하여 ○,○○○천 원(VAT 포함)을 과다설계 하 였다.

또한 ○○○○처 ○○팀은 기록물 파쇄에서 전 과정을 입회하지 않아, 기록물의 실제 폐기 여부를 확인 할 수 없게 되었으며 폐기 기록물에 대한 파쇄 방법과 물량 확인이 불가능하게 되었고, 계약상대자인 (주)○○○○○이 준공검사 요청없이 허위의 폐기증빙서류(계근표)를 제출하였음에도 확인하지 않고 준공 처리하고 대가 를 지급하는 등 관리 감독과 준공검사를 부적정하게 하였다.

조치할 사항

○○본부 ○○○○처장은

유지보수 업체 제제 및 부당하게 지급된 대금 환수 방안을 강구하시고, 기 록관(문서고) 보관 기록물 및 기록물관리시스템 데이터베이스의 재분류·정 비와 기록물관리시스템의 안정적이고 효율적인 운영 및 유지보수 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)